

Datei: emails/2026-06-27_supportantwort.eml

Von	support@example.invalid
An	kunde@example.invalid
Datum	Thu, 25 Jun 2026 09:42:00 +0200
Betreff	Ihr Ticket zum digitalen Funktionsumfang

Wir bedauern die Einschränkungen bei MediPulse Watch S3. Bitte setzen Sie das Gerät zurück und buchen Sie, soweit erforderlich, den erweiterten Dienst. Eine Gewährleistungszusage ist damit nicht verbunden.

Datei: csv/logauszug_nutzung.csv

Zeit	Status	Bemerkung
18.05.2026 21:14	Update installiert	automatisch
19.05.2026 07:30	Funktion eingeschränkt	EKG-Funktion und Sturzerkennung nach Update instabil
27.05.2026 18:10	Support Ticket	Antwort offen

Tabellenblatt: Timeline

Datum	Ereignis	Quelle	Wertung offen
04.03.2026	Kauf	Rechnung	Beginn Frist
18.05.2026	Update	App-Log	Auslöser möglich
26.05.2026	Mangelanzeige	E-Mail	Zugang prüfen
10.06.2026	Service	Protokoll	Nacherfüllung fraglich

Tabellenblatt: Kosten

Position	Betrag	Beleg
Kaufpreis	1890	Rechnung
Servicepauschale	149	Quittung
Ausweichlösung	320	Kostennachweis

Mandatsnotiz Erstgespräch

1. Ausgangspunkt

Gegenstand ist MediPulse Watch S3.

EKG-Funktion und Sturzerkennung nach Update instabil.

Werbung und Produktblatt betonen dauerhafte App-Funktionen und einfache Reparierbarkeit.

2. Ziele und Dringlichkeit

Händler bietet nur Werksreset an.

Hersteller verlangt kostenpflichtiges Abo oder lehnt Drittanbieterkomponenten ab.

Käuferseite prüft Nacherfüllung, Minderung, Rücktritt, Schadensersatz und Ersatz vergeblicher Aufwendungen.

3. Offene Unterlagen

Vertragliche Beschaffenheit und Werbung sichern.

Update- und Ausfalltimeline bauen.

Frist zur konkreten Nacherfüllung setzen.

Beweislast und Verjährung im Verbrauchsgüterkauf prüfen.

Chronologie Arbeitsstand

1. Datengerüst

2. Unsaubere Punkte

Gegenstand ist MediPulse Watch S3.

EKG-Funktion und Sturzerkennung nach Update instabil.

Werbung und Produktblatt betonen dauerhafte App-Funktionen und einfache Reparierbarkeit.

Der Händler behandelt den digitalen Anteil als freiwillige Zusatzleistung.

Die Käuferseite dokumentiert Ausfälle mit Logs, Screenshots und Nutzungsprotokoll.

Ein unabhängiger Dienstleister sieht ohne Herstellerzugang keine vollständige Diagnosemöglichkeit.

Datum	Vorgang	Beleg	Unsicherheit
04.03.2026	Kauf und Lieferung	Rechnung	unstreitig
18.05.2026	Update eingespielt	App-Log	Zeitpunkt streitig
26.05.2026	Mangelanzeige	E-Mail	Fristsetzung unklar
10.06.2026	Serviceversuch	Protokoll	Ursache offen
03.07.2026	Anwaltliche Prüfung	Mandatsnotiz	Frist läuft

Sachverhalt aus Mandantensicht

1. Erinnerung

Gegenstand ist MediPulse Watch S3.

EKG-Funktion und Sturzerkennung nach Update instabil.

Werbung und Produktblatt betonen dauerhafte App-Funktionen und einfache Reparierbarkeit.

Der Händler behandelt den digitalen Anteil als freiwillige Zusatzleistung.

Die Käuferseite dokumentiert Ausfälle mit Logs, Screenshots und Nutzungsprotokoll.

Ein unabhängiger Dienstleister sieht ohne Herstellerzugang keine vollständige Diagnosemöglichkeit.

2. Streitpunkte

Händler bietet nur Werksreset an.

Hersteller verlangt kostenpflichtiges Abo oder lehnt Drittanbieterkomponenten ab.

Käuferseite prüft Nacherfüllung, Minderung, Rücktritt, Schadensersatz und Ersatz vergeblicher Aufwendungen.

Standpunkt der Gegenseite

1. Kernaussagen

Händler bietet nur Werksreset an.

Hersteller verlangt kostenpflichtiges Abo oder lehnt Drittanbieterkomponenten ab.

Käuferseite prüft Nacherfüllung, Minderung, Rücktritt, Schadensersatz und Ersatz vergeblicher Aufwendungen.

2. Angriffspunkte

Vertragliche Beschaffenheit und Werbung sichern.

Update- und Ausfalltimeline bauen.

Frist zur konkreten Nacherfüllung setzen.

Beweislast und Verjährung im Verbrauchsgüterkauf prüfen.

Produktblatt und Werbeaussagen

1. Leistungsversprechen

Das Produktblatt bewirbt MediPulse Watch S3 als langfristig updatefähig, appgestützt und sicherheitsrelevant. Die Aussagen sind nicht als reine Kulanz formuliert.

2. Kleingedrucktes

AGB verweisen auf verfügbare Cloud-Dienste, ohne Laufzeit und Mindestupdatezeitraum klar zu benennen.

Servicebericht Technik

1. Prüfung vor Ort

Der Servicebetrieb bestätigt: EKG-Funktion und Sturzerkennung nach Update instabil. Hardware zeigt keine eindeutige Beschädigung.

2. Einschränkung

Diagnose-Token, Serverlog oder Herstellerkonto wurden nicht bereitgestellt. Vollständige Ursachenklärung bleibt offen.

Entwurf nächstes Schreiben

1. Betreff und Ziel

Kaufrecht — Smartwatch, Gesundheitsabo und Updatefehler in Hannover

Der Entwurf hält den Sachverhalt bewusst offen, verlangt Belege nach und wahrt Fristen.

2. Forderungen oder Anträge

Vertragliche Beschaffenheit und Werbung sichern.

Update- und Ausfalltimeline bauen.

Frist zur konkreten Nacherfüllung setzen.

Beweislast und Verjährung im Verbrauchsgüterkauf prüfen.

3. Anlagenlogik

Anlagen werden nach Aktenstück und Datum bezeichnet; widersprüchliche Unterlagen bleiben kenntlich.

Datei

PDF-Anhang: pdfs/rechnung_und_lieferbeleg.pdf

Rechnung und Lieferbeleg MediPulse Watch S3

Kaufpreis und Lieferung für MediPulse Watch S3. Das Dokument nennt Seriennummer, App-Verknüpfung und beworbene Kernfunktionen.

Position	Betrag
MediPulse Watch S3	1.890 EUR
Montage oder Einrichtung	249 EUR
Gesamt	2.139 EUR